

1597207-68.2019.8.26.0224

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... 18/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Sentença condenatória - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que a recorrente trazia consigo a droga apreendida para fins de tráfico - Depoimentos das agentes penitenciárias coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório - Pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1597207-68.2019.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1597207-68.2019.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2233055/2019 - 08º D.P. GUARULHOS, 6788071 - 08º D.P. GUARULHOS, 1247/19/218 - 08º D.P. GUARULHOS, 2233055 - 08º D.P. GUARULHOS, 1247/19/218 - 08º D.P. GUARULHOS, 2233055 - 08º D.P. GUARULHOS, 1247/19/218 - 08º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON CARLOS DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

DANIELLE SABRINA NOVAIS SILVA e WEVERTON CARLOS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados (fls. 124/126) neste processo como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 12 de agosto de 2019, nas dependências da Penitenciária Adriano Marrey, situada na Rodovia BR 116, altura do Km 219, Várzea do Palácio, nesta comarca, Danielle Sabrina Novais Silva, remeteu, para fins de entrega a consumo de terceiros, nas dependências do estabelecimento prisional, 61 (sessenta e uma) porções da substância 5-FLUOR-MDMB-PICA, com peso líquido de 6

gramas, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto apreensão a fls. 4/5 e laudo constatação a fls. 14/16. Consta, outrossim, que Weverton Carlos da Silva qualificado a fls. 95 teria concorrido para a prática delitiva, ajustando com a corré DANIELLE, sua companheira, e que está presente no rol de visitas, o envio de substâncias por meio de um Sedex, uma vez que cumpre pena no aludido estabelecimento prisional. Consta, ainda, que no específico envio fora realizada pelos agentes penitenciários a revista da encomenda remetida por DANIELLE, que por fim constou a existência de 61 (sessenta e um) de tais retalhos de papel com droga disfarçados nos fundos dos maços de cigarro. (fls. 96/97)

Determinada a notificação dos acusados (fl. 128), sobrevieram defesas preliminares (fls. 148/150 e 189/191)

A denúncia contra ambos foi recebida em 30 de maio de 2022. (fls. 193/194).

Posteriormente, os acusados foram regularmente citados (DANIELLE SABRINA fls. 200/201 e WEVERTON às fls. 202/203).

No curso da instrução foram acolhidas as declarações de duas testemunhas comuns, seguindo-se os interrogatórios dos acusados.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu: a) absolvição de ambos por falta de provas; b) penas-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; c) reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), com a diminuição máxima); d) regime inicial aberto; e) PRD, nos termos do art. 44 do CP; f) recurso em liberdade; g) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto e prova assemelhados no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

A materialidade do crime está comprovada pela Portaria (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/03), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 04/05), Laudo de Exame Químico- Toxicológico positivo (fls. 14/16), Laudo de Exame Grafotécnico negativo (fls. 114/118), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria, do mesmo modo, é incontroversa.

As testemunhas Elias Caetano da Silva Pedro e Mariano Deodato, agentes penitenciários, em juízo, aduziram que estavam em suas atividades na penitenciária, quando fizeram a revista em uma caixa do sedex; foram encontrados pedaços de papéis semelhantes a drogas sintética "K4" no fundo de maços de cigarros; não tiveram contato com o réu.

Anoto que não há que se falar em qualquer tese desqualificadora dos agentes penitenciários, em razão destes terem sido os responsáveis pela acusação, dada a coesão e firmeza de suas versões. Ora, a força dos depoimentos de agentes públicos não deve ser retirada apenas em função de sua profissão. São testemunhas que depõem em Juízo mediante compromisso, de tal modo que suas palavras têm credibilidade, salvo se demonstrado de forma contundente o contrário. Nesse sentido:

Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição, mediante o reconhecimento da excludente da culpabilidade da coação moral irresistível – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de agentes penitenciários valiosos na elucidação dos fatos – Razoável quantidade de crack apreendida – Coação moral irresistível não demonstrada – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base reduzidas – Reincidência – Descabida a concessão do redutor – Regime fechado adequado. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500328-10.2021.8.26.0618; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tremembé - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que a recorrente trazia consigo a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos das

agentes penitenciárias coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06 devidamente configurada – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, por expressa imposição legal, diante da reincidência da apelante – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o montante da reprimenda imposta – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1503480-85.2019.8.26.0602; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/04/2022; Data de Registro: 10/04/2022)

Em seu interrogatório policial, a acusada Danielle Sabrina Novais Silva aduziu que viveu maritalmente com o detento durante dois anos, e após ele ter sido preso, a declarante passou a fazer vistas no presídio Adriano Marrey. Esclarece que, ver por outra mandava alguns mantimentos para o presidiário em questão via Sedex. E certa vez o amigo do seu marido, conhecido apenas pela alcunha de “Príncipe” mandou algumas coisas para seu marido, por seu intermédio, ou seja, a interroganda colocou em uma caixa e enviou pelo correio. Esclarece que não sabia que dentro do Sedex havia droga, e não sabe informar o endereço, localização ou nome completo do “Príncipe”. Por fim, ela mesma afirmou que a letra constante na encomenda e o preenchimento de dados para envia-la, são seus.

Em Juízo, negou a prática delitiva; disse que um ex-preso (“Príncipe”) foi até sua casa e disse que ele e seu parceiro mandariam um sedex para ajudar Weverton; dias depois ele entregou uma caixa com chinelo, alimentos, itens de higiene e cigarros; embalou a caixa e colocou no correio; quando foi visitar Weverton, soube que havia droga no sedex e não pôde entrar; disse que o réu não fumava; não mandou carta para Weverton para avisá-lo do Sedex; posteriormente, afirmou que não mandava cigarro com frequência para o réu pois era caro; não estranhou os maços pois à época Weverton fumava; negou que Weverton seja epilético.

Em seu interrogatório na fase policial, o acusado Weverton Carlos da Silva aduziu que desconhece o envio de Sedex com droga enviado pela sua companheira, declara que um companheiro chamado “Jackson” entregou alguns maços de cigarros para a acusada na rua para colocar junto ao Sedex que enviaria, recebeu instrução no sentido de que os maços eram para um colega de raio apelidado “Menor”, que ganhara liberdade naquela semana.

Em Juízo, Weverton negou a prática delitiva; disse que quando estava no “castigo” Danielle lhe mandou uma carta noticiando que enviaria um sedex e que “Príncipe” havia ajudado a mandar os itens; depois soube que havia droga no sedex; não fuma pois é epilético; recebia maços de cigarro pois usava como pagamento no presídio; disse que “Menor” havia saído da prisão e que teve desentendimentos com ele; está sendo prejudicado por “Menor”.

Diante deste quadro, resta concluir pela procedência da pretensão punitiva.

Com efeito, as testemunhas agentes penitenciários que despuseram em Juízo forneceram relatos detalhados e congruentes das circunstâncias em que a droga fora encontrada na encomenda via Sedex enviada pela acusada DANIELLE. Ainda, não existem provas que permitam afastar o quadro delineado pelos agentes, motivo pelo qual a negativa dos fatos pelos acusados não comporta acolhimento.

Cumprе frisar, outrossim, que o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser praticado mediante um dos verbos ali indicados, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, incidindo inclusive a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, eis que o crime foi cometido em estabelecimento prisional.

As versões apresentadas pelo réu nas fases policial e judicial são contraditórias; o réu havia afirmado inicialmente que os maços eram destinados a outra pessoa; em Juízo disse que não sabia do envio das drogas.

Demonstrado que o os réus estavam cientes do envio das drogas ao presídio. Danielle não apresentou qualquer elemento a fim de corroborar sua versão; de se estranhar que não tenha questionado "Príncipe" a respeito da "ajuda" para enviar o sedex ao réu, ciente de que se tratava de um ex-detento, que conheceu quando visitava Weverton.

Em suma, valoradas as prova, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, de modo que suficientes para fundamentar a sentença da falta disciplinar imputada ao réu Weverton.

Passo à dosimetria de pena.

DANIELLE

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, inicialmente entendo que o ilícito fora cometido nas condições normais previstas no tipo penal. Diante desse quadro, fixo a pena inicial no mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, em razão de a infração ter sido cometida em estabelecimento prisional, aumento as penas em 1/6, o que perfaz 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por outro lado, presentes os requisitos do § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, dado que a ré é primária, tem bons antecedentes e não há notícias de que integre organização criminosa ou se dedique exclusivamente às atividades criminosas. Assim, reduzo a pena em 2/3, totalizando 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Considerando a ausência de elementos que demonstrem maior possibilidade financeira da ré, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo (1/30 do salário mínimo).

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Tendo respondido solta ao processo e, observando-se a pena imposta, a ré poderá recorrer em liberdade.

WEVERTON

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, em razão da multirreincidência do réu, aumento as penas em 1/5, totalizando 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, aponto que o réu é reincidente específico; assim, aumento as penas em 1/5, alcançando 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, em razão de a infração ter sido cometida em estabelecimento prisional, aumento as penas em 1/6, o que perfaz 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa. Incabível o redutor previsto no §4º tendo em vista a multirreincidência do acusado.

Ante a quantidade de pena imposta, a hediondez do delito de tráfico, extrema gravidade da conduta, que foi realizada no interior um estabelecimento prisional visando o ingresso de drogas naquele local, o único regime adequado para início de cumprimento da totalidade da pena privativa de liberdade imposta é o fechado, sendo incabíveis quaisquer benefícios previstos no Código Penal nesta fase processual, em especial a substituição por restritivas de direitos.

Considerando que o réu respondeu preso ao processo e tendo em vista a condenação, a prisão preventiva decretada deve de ser mantida, notadamente para, doravante, garantir-se a aplicação da lei penal. Recomenda-se a manutenção no local em que se encontra custodiado. Expeça-se o necessário.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR DANIELLE SABRINA NOVAIS DA SILVA, qualificada nos autos, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e

quatro) dias-multa no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme acima exposto; e WEVERTON CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa no valor mínimo legal, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, cc. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Assistidos pela Defensoria Pública, concedo aos réus os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.
P.R.I.C.

Guarulhos, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA